- Vết thương vùng hạ sườn phải sâu 6 cm, dài 1,5 cm.

- Vết thương khoảng liên sườn 4 và 5 bên trái đường nách giữa sâu 5 cm, dài 1,5 - 2 cm.

- Vết thương nhẹ vùng hông bên phải, không sâu.

Các vết thương vào vùng nguy hiểm nhưng do được cấp cứu kịp thời nên nạn nhân không chết.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Bằng lý luận về đặc trưng các loại vụ án, anh (chị) hãy nêu những đặc điểm cơ bản cần lưu ý của vụ án này?

Câu hỏi 2 (1 điểm): Theo anh (chị), các bị can trong vụ án này sẽ bị truy tố theo tội danh và điều khoản nào của Bộ luật hình sự?

Câu hỏi 3 (1 điểm): Anh (chị) hãy nêu những vấn đề cần lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ vụ án này.

Tình tiết bổ sung

Ngay sau khi bị bắt, Bắc chỉ khai nhận hành vi do duy nhất mình thực hiện với động cơ là trả thù do ghen tuông. Trong khi đó, người bị hại là Nguyễn Thị Hồng An vẫn hôn mê, bất tỉnh, không thể lấy được lời khai. Trong suy nghĩ của Bắc thì An đã bị chết. Chính vì vậy nên VKSND thành phố H chỉ truy tố Bắc. Anh (chị) được Bắc mời làm luật sư bào chữa cho Bắc. Sau khi anh (chị) vào gặp Bắc, Bắc lại khai rõ sự thật vụ án đó là Bắc chỉ thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của Tú.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) sẽ làm gì trước tình huống trên? Căn cứ pháp luật của việc làm đó?

Tình tiết bổ sung

Trong khi thực hiện hành vi đâm chém người bị hại An, Bắc sợ chị An chết nên không tiếp tục thực hiện hành vi nữa và trên thực tế chị An không chết.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Trách nhiệm hình sự của Bắc trong trường hợp này được xác định như thế nào? Tại sao?

Tình tiết bổ sung

Gia đình bị cáo Bắc đã đến gặp và thoả thuận với gia đình người bị hại về vấn đề bồi thường nhưng gia đình người bị hại không nhận tiền bồi thường mặc dù lời khai tại cơ quan điều tra phản ánh gia đình người bị hại kê khai tiền yêu cầu bồi thường là 65 triệu đồng và đề nghị giải quyết theo pháp luật.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Bắc, anh (chị) có hướng giải quyết như thế nào trong tình huống này?

Tình tiết bổ sung

Trong khi hồ sơ vụ án đang được Toà án nghiên cứu, chuẩn bị xét xử thì bị cáo Bắc có các biểu hiện không bình thường trong trại tạm giam. Sau khi giám định, xác định bị cáo đang mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Là luật sư bào chữa cho bị cáo Bắc, anh (chị) có đề xuất gì với cơ quan tiến hành tố tụng?

Tình tiết bổ sung

Bị cáo Lê Minh Tú và Nguyễn Xuân Bắc bị đưa ra xét xử theo tội danh và điều luật mà anh (chị) đã xác định tại câu hỏi 2. Anh (chị) là người bào chữa cho bị cáo Bắc.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Những vấn đề cần hỏi các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm?

Câu hỏi 9 (1,5 điểm): Hãy nêu những nội dung chính trong bài bào chữa cho bị cáo Bắc.

Tình tiết bổ sung

Tại phiên tòa, An đề nghị Hội đồng xét xử không cho anh (chị) bào chữa cho Bắc vì Bắc có quan hệ thân thiết với một Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử hỏi ý kiến anh (chị) về vấn đề này.

Câu hỏi 10 (0,5 điểm): Giả sử anh (chị) thực sự có mối quan hệ thân thiết với một Hội thẩm nhân dân và mối quan hệ này có ảnh hưởng đến sự khách quan của Hội thẩm đó trong quá trình xét xử. Anh (chị) sẽ phát biểu ý kiến như thế nào?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)